

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 766/2538 บริษัท นานทำไม้ จำกัด โจทก์
นาง นพวรรณ พันธุ์พัฒน กับพวก จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 148, มาตรา 173 (1)

คดีก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยที่1ที่2และที่3ในฐานะทนายโดยธรรมของ ส. ผู้ตาย ให้ชำระหนี้ให้โจทก์ในจำนวนหนี้ที่ผู้ตายนำไม้ของโจทก์ไปขายแล้วไม่นำเงินส่งมอบให้โจทก์กับหนี้อื่นที่ผู้ตายเป็นหนี้โจทก์โดยจำเลยที่1ที่2และที่3ในฐานะทนายโดยธรรมของผู้ตายได้ทำหนังสือ รับสภาพหนี้ของผู้ตายให้โจทก์ไว้เป็นหลักฐานเป็นการฟ้องขอรับชำระหนี้จากทรัพย์สินในกองมรดกของผู้ตายโดยมี ประเด็นข้อพิพาทที่จะต้องวินิจฉัยว่าผู้ตายเป็นหนี้โจทก์ค่านำไม้ของโจทก์ไปขายแล้วไม่นำเงินส่งมอบให้โจทก์กับหนี้อื่นดังฟ้องของโจทก์เพียงใดหรือไม่ซึ่งคดีนั้นศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่1ที่2และที่3ในฐานะทนายโดยธรรมของผู้ตายชำระหนี้ของผู้ตายให้แก่โจทก์และ คดีถึงที่สุดแล้วการที่โจทก์มาฟ้องคดีนี้ขอให้จำเลยที่1ที่2และที่3ในฐานะทนายโดยธรรมของผู้ตายกับจำเลยที่4ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายรับผิดชอบชำระหนี้ที่ผู้ตายนำไม้รายเดียวกับในคดีก่อนไปขายแล้วไม่นำเงินส่งมอบให้โจทก์โดยอ้างว่าหนี้ดังกล่าวมีจำนวนเงินมากกว่าที่โจทก์ฟ้องในคดีก่อนโจทก์จึงนำ หนี้ที่เหลือมาฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องขอรับชำระหนี้จากทรัพย์สินในกองมรดกของผู้ตายเช่นเดียวกับการฟ้องคดีก่อนและคดีนี้มีประเด็นข้อพิพาทที่จะต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกับคดีก่อนในส่วนที่ว่าผู้ตายเป็นหนี้โจทก์ค่านำไม้ของโจทก์ไปขายแล้วไม่นำเงินส่งมอบให้โจทก์เพียงใดหรือไม่แม้จะได้ความดังกล่าวกรณีก็มีใช่เป็นการฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา148เพราะขณะที่โจทก์ยื่นฟ้อง

คดีนี้คดีก่อนอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นยังมีคำพิพากษาถึงที่สุดแต่อย่างไรก็ดีการที่โจทก์ได้ยื่นคำฟ้องคดีก่อนต่อศาลชั้นต้นและคดีก่อนอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นโจทก์ได้นำคดีนี้ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันนั้นมายื่นฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นอีกจึงเป็นการ ฟ้องซ้อนกับคดีก่อนต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา173วรรคสอง(1)

โจทก์ ฟ้อง และ แก้ไข คำฟ้อง ว่า จำเลย ที่ 1 เป็น ภรรยา ของนาย สมนึก พันพัฒน์ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 เป็น บุตร ของ นาย สมนึก จำเลย ที่ 4 เป็น ผู้จัดการมรดก ของ นาย สมนึก เดิม นาย สมนึก เป็น กรรมการ ผู้จัดการ ของ โจทก์ นาย สมนึก ถึงแก่กรรม เมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2531 ใน ระหว่าง ที่นาย สมนึก เป็น กรรมการ ผู้จัดการ ของ โจทก์ นาย สมนึก ได้ นำ ไม้ กระ ยา เลย ของ โจทก์ ไปขาย ให้ แก่ บริษัท โรง เลื่อน จักร แพรไฟรวัน จำกัด และ ไม่นำ เงิน ส่ง ให้ แก่ โจทก์ คือ ไม้ จาก ป่า โครงการ น้ำลิ-น้ำน่าน เป็น เงิน 5,520,000 บาท ต่อมา ทายาท ของ นาย สมนึก ได้ ทำ หนังสือ รับสภาพหนี้ ให้ โจทก์ ไว้ จำนวน 3,077,326 บาท จึง คง ค้าง เงิน อยู่ อีก 2,442,674 บาท และ ไม้ จากป่า โครงการ น้ำว้า-ห้วยสาละ เป็น เงิน 4,169,499 บาท ต่อมา ทายาท ของ นาย สมนึก ได้ ทำ หนังสือ รับสภาพหนี้ ให้ โจทก์ ไว้ จำนวน 3,460,000 บาท จึง คง ค้าง เงิน อยู่ อีก 709,499 บาท รวมเป็น เงินที่ ค้าง ทั้งสิ้น 3,152,173 บาท ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สี่ ร่วมกันชำระ เงิน จำนวน 3,152,173 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับ ตั้งแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ทั้ง สี่ ให้การ ว่า การ ที่ โจทก์ ฟ้อง ว่า นาย สมนึก พัฒนา ได้ นำ ไม้ ของ โจทก์ ไป ขาย ให้ แก่ บริษัท โรงเลื่อยจักร แพร่ไพรวัง จำกัด เป็น เงิน 5,520,000 บาท และ 4,169,499 บาท นั้น จำเลย ไม่รับรองและ ไม่เป็น ความจริง เพราะ ขณะ ทำ หนังสือ รับสภาพหนี้ กับ โจทก์เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2531 โจทก์ แจ้ง ว่า นาย สมนึก มี หนี้ เกี่ยวกับ ไม้ จำนวน ดังกล่าว เพียง 3,077,325 บาท และ 3,460,000 บาท เท่านั้น จำเลย จึง ได้ ยอมตกลง รับสภาพหนี้ เงิน จำนวน ดังกล่าว หนี้ ค่า ไม้ จำนวน 5,520,000 บาทและ จำนวน 4,169,499 บาท ได้ ถูก แปลงหนี้ใหม่ เป็น หนี้ ตาม หนังสือรับสภาพหนี้ ฉบับ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2531 แล้ว นี้ จำนวน ดังกล่าวจึง ระบุ ไป ตาม ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 349 โจทก์จึง ไม่มี อำนาจฟ้อง เรียกเงิน จำนวน 3,152,173 บาท จาก จำเลย อีกขอให้ ยกฟ้อง

วันนัด สืบพยานโจทก์ โจทก์ แถลงว่า หนี้ ที่ โจทก์ ฟ้อง ใน คดี นี้เป็น หนี้ ที่ เกิดจาก การ ขาย ไม้ ราย เดียว กับ ที่ โจทก์ ฟ้อง ใน คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 259/2532 ของ ศาลชั้นต้น โดย ใน คดี ดังกล่าว จำเลย ที่ 1 ที่ 2และ ที่ 3 ได้ ทำ สัญญา รับสภาพหนี้ ไว้ บางส่วน โจทก์ จึง ได้ ฟ้องคดี ตามสัญญา รับสภาพหนี้ ก่อน และ ศาลชั้นต้น ได้ ได้ พิพากษาคดี ถึงที่สุด แล้วโจทก์ จึง ได้ มา ฟ้อง เรียก หนี้ ส่วน ที่ เหลือ เป็น คดี นี้ ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดี พอ ที่ จะ วินิจฉัย ได้ แล้ว ให้ งดสืบ พยาน โจทก์ จำเลย แล้วพิพากษา ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า มี ปัญหา ที่ จะ วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่าคดี นี้ เป็น ฟ้องซ้ำ กับ คดี ก่อน คือ คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 259/2532 ของศาลชั้นต้น หรือไม่ พิจารณาแล้ว เห็นว่า คดี ก่อน โจทก์ ฟ้อง จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ใน ฐานะ ทายาทโดยธรรม ของ นาย สมนึก ผู้ตาย ให้ ชำระหนี้ ให้ โจทก์ ใน จำนวน หนี้ ที่ ผู้ตาย นำ ไม้ ของ โจทก์ ไป ขาย แล้วไม่นำ เงิน ส่งมอบ ให้ โจทก์ กับ หนี้ อื่น ที่ ผู้ตาย เป็น หนี้ โจทก์โดย จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ใน ฐานะ ทายาทโดย ธรรม ของผู้ตาย ได้ ทำ หนังสือ รับสภาพหนี้ ของ ผู้ตาย ให้ โจทก์ ไว้ เป็น หลัก ฐานเป็น การ ฟ้อง ขอรับ ชำระหนี้ จาก ททรัพย์สิน ใน กอง มรดก ของ ผู้ตาย โดย มี ประเด็น ข้อพิพาท ที่ จะ ต้อง วินิจฉัย ว่า ผู้ตาย เป็น หนี้ โจทก์ ค่า นำ ไม้ ของ โจทก์ ไป ขาย แล้ว ไม่นำ เงิน มา ส่งมอบ ให้ โจทก์ กับ หนี้ อื่น ดัง ฟ้องของ โจทก์ เพียงใด หรือไม่ ซึ่ง คดี นั้น ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ใน ฐานะ ทายาทโดยธรรม ของ ผู้ตาย ชำระหนี้ของ ผู้ตาย ให้ แก่ โจทก์ และ คดีถึงที่ สุด แล้ว การ ที่ โจทก์ มา ฟ้องคดี นี้ขอให้ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ใน ฐานะ ทายาทโดยธรรม ของ ผู้ตายกับ จำเลย ที่ 4 ใน ฐานะ ผู้จัดการมรดก ของ ผู้ตาย รับ ผิด ชำระหนี้ ที่ผู้ตาย นำ ไม้ ราย เดียว กับ ใน คดี ก่อน ไป ขาย แล้ว ไม่นำ เงิน ส่ง มอบ ให้ โจทก์โดย อ้างว่า หนี้ ดังกล่าว มี จำนวนเงิน มาก กว่า ที่ โจทก์ ฟ้อง ใน คดี ก่อนโจทก์ จึง นำ หนี้ ที่ เหลือ มา ฟ้องคดี นี้ นั้น เห็น ได้ว่า การ ฟ้อง ของ โจทก์ใน คดี นี้ เป็น การ ฟ้อง ขอรับ ชำระหนี้ จาก ททรัพย์สิน ใน กอง มรดกของ ผู้ ตาย เช่นเดียว กับ การ ฟ้องคดี ก่อน และ คดี นี้ มี ประเด็น ข้อพิพาทที่ จะ ต้อง วินิจฉัย โดย อาศัย เหตุ อย่างเดียว กับ คดี ก่อน ใน ส่วน ที่ ว่าผู้ตาย เป็น หนี้ โจทก์ ค่า นำ ไม้ ของ โจทก์ ไป ขาย แล้ว ไม่นำ เงิน ส่งมอบ ให้โจทก์ เพียงใด หรือ ไม่ แม้ จะ ได้ความ ดังกล่าว กรณี ก็ มิใช่ เป็น การฟ้องซ้ำ ตาม ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 เพราะขณะที่ โจทก์ ยื่นฟ้อง คดี นี้ คดี ก่อน อยู่ ใน ระหว่าง พิจารณา ของศาลชั้นต้น ยัง มิได้ มี คำพิพากษาถึงที่สุด ฎีกา ของ โจทก์

ฟังขึ้นแต่ อย่างไร ก็ ดี การ ที่ โจทก์ ได้ ยื่น คำฟ้อง คดี ก่อน ต่อ ศาลชั้นต้น และ
คดีก่อน อยู่ ใน ระหว่าง การ พิจารณา ของ ศาลชั้นต้น โจทก์ ได้ นำ คดี นี้ซึ่ง เป็น
เรื่อง เดียว กัน นั้น มา ยื่นฟ้อง จำเลย ต่อ ศาลชั้นต้น อีก จึง เป็นการ ฟ้องซ้อน กับ
คดี ก่อน ต้องห้าม ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 173 วรรค
สอง (1) และ ปัญหา ดังกล่าว เป็น ปัญหาข้อกฎหมายอัน เกี่ยว ด้วย ความสงบ
เรียบร้อย ของ ประชาชน แม้ จะ มิได้ มี คู่ความฝ่ายใด ยกขึ้น กล่าวอ้าง ศาลฎีกา ก็
มีอำนาจ ยก ปัญหา นี้ ขึ้น วินิจฉัยได้เอง ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง พิพากษา ให้ยก ฟ้อง
นั้น ศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วยใน ผล

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ